

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1976/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

โจทก์

นายโปรด ช้างชนะ

จำเลย

นายโปรด ช้างชนะ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 22)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 25)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 27,26)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยตีราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 4)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ศาลฎีกาได้ส่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา
ของจำเลยแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ศาลฎีกาได้ส่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา
ของจำเลยแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-มานิช เพียรสนอง-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>